



## COMUNE DI SQUILLACE

Provincia di CATANZARO

COPIA

REG. GEN. 742

del 02.11.2023

**AREA AMMINISTRATIVA N. 167 DEL 02.11.2023**

OGGETTO: OBIETTIVI DI SERVIZIO ASILI NIDO. L. N. 234 DEL 30/12/2021 ART. 1 COMMA 172.  
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AL  
PROGETTO "BIMBI AL NIDO"  
PER BAMBINI DA 12 A 36 MESI

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

#### **VISTI:**

Visto il Decreto del Sindaco n. n.215/2021, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto l'art. 163 del citato TU;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto lo Statuto Comunale;

#### **PREMESSO CHE:**

- Con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'Istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR, con Il Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità, del 26/04/2023, sono stati definiti gli Obiettivi di servizio Asilo nido e modalità di monitoraggio e riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2023, destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna;

- La Legge di bilancio 2022, art. 1 commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha disposto lo stanziamento di risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale a titolo di potenziamento del servizio Asilo nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio, in attuazione dell'art.117, comma 1, lettera m), della Costituzione;
- I Comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;
- Con la menzionata Legge di bilancio 2022 sono stati individuati, per la prima volta, i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per quanto concerne la disponibilità dei posti negli asili nido per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027, con un percorso graduale, un grado di copertura minimo del servizio pari al 33%, considerando anche il servizio privato;
- Al Comune di Squillace è stata assegnata la somma di €. 30.672,00 quale maggiore risorsa per il 2023 così come prevista dall'art.1 comma 172 Legge 234/2021;
- Tra le misure di potenziamento indicate nella Nota metodologica della Commissione Tecnica per i Fabbisogni (CTFS) del 27/02/2023 viene indicato l'intervento che prevede la creazione di servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lettera c, punti 1 del D. lgs. 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su una frequenza flessibile per un massimo di 5 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 12-36 mesi iscritti, affidati ad uno o più educatori in modo continuativo.

#### **VISTI:**

- il D. lgs. n. 65 del 13/04/2017, di Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, che stabilisce che: Alle bambine e ai bambini, dalla nascita ai sei anni sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali; promuovendo la continuità del percorso educativo e scolastico, concorrendo a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorendo l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati;
- l'art. 2 del D. lgs. n. 65 del 13/04/2017 che individua, nell'organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, quali servizi educativi per l'infanzia: nidi e micro-nidi, sezioni primavera, servizi integrativi quali: spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare; stabilendo che i suddetti servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta;

**CONSIDERATO CHE** nel Comune di Squillace non è presente alcuna struttura a titolarità pubblica o assimilabile ai sensi del D. lgs n. 65/2017;

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE** è intenzione di questa Amministrazione comunale, creare spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative che non prevedano il servizio di mensa e consentano una frequenza flessibile su 5 giorni a settimana, per un massimo di quattro ore giornaliere;

**VISTA** la deliberazione G.C. n. 88 del 20/10/2023 ad oggetto: Obiettivi di servizio asili nido. L. n. 234 del 30/12/2021 art. 1 comma 172. Approvazione criteri progetto "BIMBI AL NIDO". Atto d'indirizzo, con la quale si demanda al Responsabile Area Amministrativa gli adempimenti consequenziali;

Vista la propria determinazione n. 597 R.G. del 19.09.2023 con la quale si impegnavano la somma di €. 30.672,00 sul cap. 411 imp. 318/2023

**RITENUTO** dover provvedere alla predisposizione dell'Avviso Pubblico per le famiglie per la partecipazione al progetto "BIMBI AL NIDO" per bambini da 12 a 36 mesi, definendo le modalità e i termini di partecipazione delle famiglie;

**VISTO** lo Schema di Avviso Pubblico all'uopo predisposto titolato: "Avviso Pubblico PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "BIMBI AL NIDO "PER BAMBINI DA 12 A 36 MESI".

**RITENUTO** dover provvedere all'approvazione del summenzionato Avviso Pubblico e l'annessa domanda di partecipazione;

**RITENUTA ED ATTESTATA:**

- l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;
- la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs N° 367/2000 " Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali"

**VISTO** lo Statuto Comunale dell'Ente;

#### **DETERMINA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **di approvare** l'AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "BIMBI AL NIDO "PER BAMBINI DA 12 A 36 MESI", rivolto a bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative che non prevedano il servizio di mensa e consentano una frequenza flessibile, per un massimo di cinque giorni a settimana e un

massimo di 5 ore giornaliere, per l'anno educativo 2023/2024 (allegato a), con la relativa domanda di partecipazione (allegato b);

2. **di fissare** il termine ultimo per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 10/11/2023;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;
4. **di disporre**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
5. **di trasmettere** copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per i successivi provvedimenti di propria competenza.

Il responsabile dell'area amministrativa

F.to Giuseppina Riccelli

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 02.11.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Pasquale Muccari

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno  | Data | Importo   | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|----------|------|-----------|---------------------|-----------|
| 318/2023 |      | 30.672,00 | 411                 | 2023      |

Data 02.11.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Pasquale Muccari

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Addetto alla pubblicazione

È copia conforme all'originale

03 NOV. 2023

Il responsabile dell'Area amministrativa

Giuseppina Riccelli

